

2주차 개념과 정의

#개념

일반적인, 용어 그대로가 주는 **보편적인 의미**

다른 것과 **구분**하기 위한 의미

법적 개념 - 컴플라이언스

정책적 학문적, 기타 목적을 위한 개념

법적 개념은 대상을 구체적으로 정의 > 일반적 개념보다 **구체적, 협의**

ex) 성인

일반-성년, 어른

구분-성년vs미성년

법적-혼인/면허/4대의무>18세 민법>19세 >> 법마다 다름

ex)우리나라의 인구

대한민국 국민(국적), 주민등록인구(외국인 포함, 실제랑 다를 수 있음), 인구총조사 인구, 추계연구(미래의 인구수 추정)

#분류

- 1) 하나로 설명할 수 없는 대상에 대해/그 분류들을 이해하고 설명함으로써 /
그 전체로서인 대상을 이해하고 설명
- 2) 특정 집단에 대해, 다른 분류의 집단과 비교하여 / 차이, 공통점, 관계에 대해 분석하고 설명

분류의 원칙 : **MECE** Mutually Exclusive Collective Exhaustive

상호배제 - 중복 금지

전체포괄 - 누락 금지

분류의 특징 :

- 구체성
- 집합성(범주화)
- 차별성
- 공통점
- 목적성

고전적 분류이론 by 아리스토텔레스 ;

개체의 속성이 동일하면 개체그룹은 같은 범주에 속한다.

범주 = 정의 + 구별

열거식, 계층식(트리식) 분류기법.

ex) 도서관 도서분류

한계 : 새로운 분야와 주제가 등장하면 계속 변경해야 함. 논리적 문제점 있음.

프로토타입 이론 by 엘레노어 로쉬 :

정의 : 객체는 정의에서 분류되는 것이 아니라 가장 좋은보기(프로토타입)으로부터 범주화된다. 같은 단어여도 어떤 상황에서 접했느냐에 따라 의미가 달라짐.

“표현은 삶의 흐름속에서만 의미를 갖는다” > 단어는 본래 의미가 없고 상황과 맥락에 의해 의미 결정.(의미사용이론)

가족유사성 : 공통속성은 없을 수 있으나, 유사한 특성들이 연결되어 가족으로 분류.(NOT 속성)

ex) JAVA-프로토타입 기반 객체지향 프로그래밍 언어의 기본철학

#표절, 인용

표절 : “적절한” 인용 없이 타인의 아이디어, 논리, 단어, 그림, 자료 및 분석결과를 자신의 것처럼 사용하는 행위
한 페이지, 한 단락,, 한 문장을 자기가 쓴 것처럼 사용(외국에선 3-4단어 중복시 표절 처리)

표절의 유형 :

- 1) 타인저작물 내 문장, 핵심개념, 연구결과, 도표 및 그림
- 2) 본인저작물 내 문장, 핵심개념, 연구결과, 도표 및 그림(자기표절)
- 3) 같은 논문을 두 개 이상 학술지에 발표(특히 한글, 영어 논문 게재 시)

표절을 방지하려면 :

- 1) 내용, 표, 그림, 인용 시 출처를 밝힌다. 본문 내에서는 괄호로 표현
ex)“인용문”(홍길동,2014:45)
- 2) 5개 이상 단어를 옮겨 쓸 때에는 인용부호 쓰고 출처표시.(직접인용)
- 3) 다른 저작물에 인용된 것을 다시 인용할 때, 원래의 출처 표기
... 4)~6)도 있음

직접/간접 인용인 경우 반드시 출처를 밝혀야 함.

인터넷 검색시 1차 결과는 소스 확인용도 > 반드시 원소스를 찾아서 확인한 후 작성

#산업보안 개념과 연혁

법령 읽기: 제 0조 > ①항 > 1호 > 가목.

3대 산업 보호법 : 방위산업법, 산업기술보호법, 중소기업기술보호지원법

비밀 : 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

정보보호<정보보호산업법>

2조 1항 1호 “정보보호”란 다음 각 목의 활동을 위한 관리적·기술적·물리적 수단을 마련하는 것을 말한다.

가. 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송신, 수신 중에 발생할 수 있는 정보의 훼손, 변조, 유출 등을 방지 및 복구하는 것

나. 암호·인증·인식·감시 등의 보안기술을 활용하여 재난·재해·범죄 등에 대응하거나 관련 장비·시설을 안전하게 운영하는 것

산업기술보호<산업기술보호법>

2조 1항 “산업기술”이라 함은 제품 또는 용역의 개발·생산·보급 및 사용에 필요한 제반 방법 내지 기술상의 정보 중에서 ~~ 산업경쟁력 제고나 유출방지 등을 위하여 이 법 또는 다른 법률이나 이 법 또는 다른 법률에서 위임한 명령에 따라 지정·고시·공고·인증하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기술을 말한다.

영업비밀보호<부정경쟁방지법>

2조 2항 “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관

리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

<경비업법>

2조 1항 “경비업”이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 ~~ 업무를 도급받아 행하는 영업을 말한다.

가. 시설경비업무 : 경비를 필요로 하는 시설 및 장소 ~~.

나. 호송경비업무 : 운송중에 있는 현금·유가증권·귀금속 ~에 대하여 ~위험발생을 방지.

다. 신변보호업무 : 사람의 생명이나 신체에 대한 위해의 발생을 방지~.

라. 기계경비업무 : 경비대상시설에 설치한 기기에 의하여 감지·송신된 정보를 그 경비대상시설외의 장소에 설치한 관제시설의 기기로 수신하여 ~위험발생을 방지.

마. 특수경비업무 : 공항 등 ~ 국가중요시설의 경비 및 ~그 밖의 위험발생을 방지.

바. 혼잡·교통유도경비업무 : 도로에 접속한 공사현장 및 사람과 차량의 통행에 위험이 있는 장소~ 등에서 교통사고나 그 밖의 혼잡 등으로 인한 위험발생을 방지.

#보안

보안이란 : 범죄, 위험이나 손실 등이 발생하지 않도록 **방지하는 상태.**

인간의 행위로 피해가 발생한다는 점에서 안전과 구분.

Security(보안) : 의도적인 활동으로부터 보호 - 고의적(인위적) 동태적(dynamic)

Safety(안전) : 비의도적인 활동으로부터 보호 - 우연적, 정태적(static) ex)홍수, 화재, 지진

Risk(위험) : 자산을 상실할 수 있는 가능성이 있는 것.

>>**Security(보안)** : 불법적인 Risk(범죄)로부터 보호하는 것.

***Security(보안)** : 불법적인 행동으로부터 **사람이나 자산**을 지키고, 평화와 사회질서를 유지하는 것

정보보호 : 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송신, 수신 중에 발생할 수 있는 정보의 훼손, 변조, 유출 등을 방지 및 복구하는 것

정보보안 : 저보의 기밀성, 무결성, 가용성을 보존하거나 이를 위한 일련의 작업 (ISO/IEC 27002)

사이버보안 : 기술에 의한 위협에서 정보와 사람을 지키는 것. 정보보안보다 넓은 개념(장항배)

3주차 개념과 정의

#산업

4차 산업혁명

ICBM : IoT Cloud Bigdata Mobile + AI

예전 - 대기업이 중소기업을 먹는듯한 그림

요즘 - 중소기업이 대기를 먹는듯한 그림

First mover 선구자 <-> Second follower 후발주자

시장이 급변하고 있기 때문에 First Mover가 아니면 어렵다.

#산업보안의 역사 - 쌍용차와 하이디스

자동차 산업 - 대표적 자본집약형 산업(진입/철수장벽이 높은 대규모 산업)

신기술 도입이 빨라 신성장산업에의 생산유발 및 기술파급효과가 큼

>우리나라 과거 및 미래 경제성장의 주도적 산업.

중국과 인도 완성차 업체의 등장. > 해외기업

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(부정경쟁방지법)

1. 비공지성(

재판결과

- FEV-쌍용차 공동개발 'HCU소스코드'는 영업비밀로 관리 (파일출력본 표지:Strictly Confidential 인쇄)

- 제공한 "HCU description"은 참고자료에 불과 (중요내용 누락, 공지된 기술대비 낮은 수준 등)하며 영업비밀이 아님

- 한국자동차부품연구원 (R&D관리기관): '소스코드 없는Description은 독립가치가 낮다'의견

>소스코드가 없는 description은 독립가치가 낮음.

- 현대차의 하이브리드 자동차 회로도는 현대차의 영업비밀

- 취득방법, 출처, 장소 등이 특정되지 않았고, 피고인들이 해당 자료를 가지고 있다는 사실만으로는 부정목적 취득 증거능력이 없음
- 해당 자료는 현대차가 영업비밀로 관리하지 않았음

- 영업비밀로서 상당한 노력으로 관리되었다고 보기 어려움

>상당한 노력으로 관리되었다고 보기 어려움

- 카이런 디젤엔진 및 변속기 기술자료는 쌍용차의 영업비밀

- 일부는 공개자료, 비공개자료도 쌍용차 내 '대외비'에 불과하므로 팀장권한으로 송부가 가능

- 영업비밀로서 인정하기 어려움(동등가치 반대급부, 자동차부품연구원증언 등)

선고 후 주요 주장

- 상하이차의 잘못 & 국가에서 관리했어야 함

- 국가정책의 오류
- 상하이차 지지입장 - 구미계(서구)와 중국투자자간 차별. 기술유출과 M&A 구별해야함.

#하이디스

현대전자 LCD 사업본부로 사업
중국 BOE에 매각

#불러온 변화들

외국인투자촉진법 시행령 개정(2008) - M&A에 의한 합법적 산업기술유출에 대해서도 일정 규제 가능
이전에도 외국인투자 제한함. 주무부장관 검토 요청시 판단하에 투제제한 가능하게 함

‘독립된 경제적 가치’ 여부에서 영업비밀로 불인정됨.

산업기술보호법(산기법) 개정(2011개정 2012시행) - 국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발한 국가핵심기술을
보유한 기관인 인수합병을 하려면 지경부 장관에게 사전신고해야 함.

>(2018년 개정) 연구개발비 지원 기술 외 **핵심기술 보유 기관**으로 대상 확대

한줄요약 : 세계시장을 선도할 하이브리드차 핵심기술이 특별한 제동장치없이 해외로 (합법적으로) 유출
하이디스와 함께 합법적 M&A에서의 기술유출 예방에 대한 사회적 관심과 법 개정 및 정책추진을 이
끌어낸 대표적 사건

- ‘적극적 해외투자 유치 vs ‘해외투자를 가장한 기술탈취’
- ‘첨단기술의 고부가가치 수출 ’ vs ‘국가내 핵심기술 보존 ’

#유사 사례

2000년 포드차의 대우차 인수 시도 - 비공개 기업정보까지 모드 포드차에 넘겨줌

#산업보안의 역사(법 제정)

- 1989년 - 안기부 산업보안 TF 팀 구성, 산업스파이 방지대책 대통령 보고
- 1992년 - 부정경쟁방지법에 영업비밀보호와 지재권 보호조항 근거 추가
- 1994년 - 검찰 산업기술 해외유출 총괄 전담부서 조직
- 1996년 - 안기부 첨단기술보호업체 순회방문, 전산보안대책 강구 지도교육 실시
- 1997-8 - 삼성/LG 반도체 전현직 연구원 14명 첨단반도체 기술유출 (대만 NTC사)
- 1999년 - 산업보안 업무편람 발간(지경부), 상공회의소 조사결과 피해경험률 16.3%

#산업스파이

- 경쟁관계 또는 이해가 상반되는 국내외 기업의 최신 산업정보(경영, 기술, 생산, 판매 관련 정보 등)를 유출하거나 교란시키는 사람
- 경제적 가치가 있는 정보 습득을 위해 정부, 기업, 단체, 개인 대상으로 외국 정보기관 지원 하에 행해지는 불법

적 정보활동"(FBI)

- "경쟁국이나 기업이 비밀로 관리하는 중요 경제 및 산업정보를 부정한 목적과 수단으로 정탐하고 유출하는 일체의 행위를 하는 사람"(국가정보원)

역사 최초의 산업스파이 - 프로메테우스(불)

우리나라 최초의 산업스파이 - 문익점(목화씨)

#산업보안의 역사(법 제정)

★ 2006년 - 산업기술보호법 제정(2007년 시행)

“부정경쟁방지법의 비공지성, 비밀관리성 등의 요건을 제대로 갖추기 어려운 민간연구소, 공공기관, 대학 등의 비영리 기관의 기술보호가 미흡하였던 적용상의 한계를 고려, 그 보호의 범위를 확대하고자 함 “

2007년 - 산업기술보호협회 설립(특수법인, 민간사단법인), 산업보안관리사 첫 시행

2008년 - 한국산업보안연구학회 출범

2012년 - 특허청 산하 특허정보원 내 **영업비밀보호센터** 개소

2014년 한세대, 2015년 중앙대 산업보안학과 명칭의 학과 신설

★ 보안이란? (Security) by 이창무

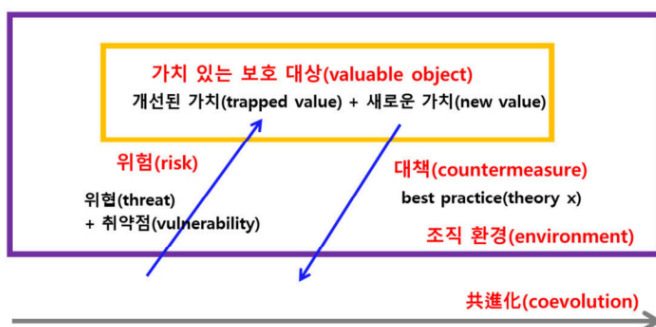
: 불법적인 활동으로부터 사람과 자산을 지키고, 평화와 사회 질서를 지키는 것.

★박수이론 by 이창무 : 산업범죄의 발생

: 범죄동기(발달론적) x 범죄기회(억제, 상황론적) => 산업범죄

C = MO Crime= Motivation x Opportunity

보안~~보호 : 질서와 안녕을 유지하기 위한 연속적인 활동



무엇을 보호할 것인가? > 가치있는 것!

★보안개념의 변화

새로운 보안 :

보호 대상 : 기술, 인력, 시설장비 >> 보호가치 자산식별(정보 중심 보호나 모든 자산 보호에서 탈피)

침해 행위 : 핵심기술 절도/탈취, 인력매수, 시설장비 파괴 >> 자산별로 다양한 방식이 결합된 침해 및 유출

대응 방법 : 보안경영, 인력관리, 물리적보안 >> 경영관점에서 보안의 분석. 경영관리를 통한 보안+보안투자의 효율성, resilience 진단.

보안개념의 변화

(보호대상에 무관하게) 어떤
방법과 기술로 보호할 것인가?
: 정보의 보호, 접근통제나 기술
등을 중심으로 한
"보안방법"(수단, 기술)에 초점

보호대상에 초점을 맞추어,
지켜야 하는 대상의 가치에
기준할 때 어떤 수단과 방법을
통해 보호할 것인가?
(기존 보안방법의 통합)

새로운
보안

기존의 보안



현재 보안중심변화



보호가치 자산식별
(정보 중심 보호나
모든 자산 보호에서
탈피)

자산별로 다양한
방식이 결합된 침해
및 유출

경영관점에서 보안의
분석 : 경영관리를 통한
보안 + 보안투자의 효율성
+ resilience진단 등
경영과 보안의 통합

Source: 장항배, 2019

보안의 중심은 수단(방법, 기술)에서 정보(자산)의 가치와 신뢰성(회복력)으로 이동하는 중